

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO
Peticionada

CASO NÚM:

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

INTERDICTO ESTATUTARIO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

Introducción

El presente pleito es incoado por la parte peticionaria bajo el palio de las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *infra*, por motivo de ésta no contar con otro remedio disponible en ley apropiado para obtener la paralización de un uso ilegal de una obra ilícitamente edificada **y sin autorización del dueño del inmueble, ELI SE.,** incongruente con el Reglamento Conjunto vigente y con la letra de la Ley Núm. 161-2009, *infra*, la cual dicta el proceso y requisitos para poder construir y operar una obra o proyecto en nuestra jurisdicción.

La **Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)** ha realizado **modificaciones estructurales sin autorización ni permisos de construcción** en la propiedad **perteneciente a ELI SE,** en clara violación de la ley y los reglamentos aplicables. A la fecha, la CFSE **ha informado que procederá con la instalación de los *chillers* sin la autorización del propietario ni permisos de construcción,** lo cual es una acción ilegal e inaceptable. Además, el “**schedule**” o **itinerario de trabajos recibido,** que se aneja a esta moción, evidencia que **las obras ya fueron contratadas y su construcción es inminente para finales de febrero de 2025, con un contrato con Air Chiller que establece el inicio de la obra para el 27 de febrero.**

A pesar de que la CFSE ha avanzado en el diseño y coordinación de reuniones, **tras recibir la carta enviada por ELI SE, dejaron sin comparecer a dos reuniones previamente citadas**, lo que demuestra su falta de disposición para dialogar y regularizar la situación.

Por lo tanto, **es urgente que este Honorable Tribunal ordene la celebración de una vista de interdicto y paralice cualquier trabajo o modificación adicional sin autorización del dueño de la propiedad.**

De conformidad con el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9024, una obra iniciada sin las autorizaciones o permisos correspondientes o que incumpla con las disposiciones aplicables debe ser **paralizada su uso o incluso demolida** en virtud del mecanismo de interdicto. Asimismo, conforme al inciso segundo del Artículo 14.1, corresponde que este Tribunal atienda los méritos de esta acción en cuanto la obra opera sin permiso de uso, por lo que debe quedar paralizada la construcción y/o el uso no autorizado de las obras en cuestión construidas sin permiso del dueño del edificio o incluso un permiso de construcción.

Al momento, la peticionada, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado construye y/u opera el sistema de refrigeración del edificio (torres de enfriamiento). Esta construcción alteró áreas estructurales del edificio, asunto que se realizó sin consultar o utilizar los planos autorizados para el edificio. Estas construcciones ilegales han afectado de forma irremediable el sistema de redundancia o “back up” del sistema de refrigeración del edificio. Es importante recalcar que dichas obras, han sido realizadas y están siendo utilizadas sin el consentimiento del dueño del edificio objeto de este reclamo (en adelante “ELI SE” o Parte Peticionaria”).

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado ha incluso prohibido la entrada del personal de mantenimiento de las unidades de refrigeración, Bermúdez Longo Diaz Massó (BLDM) afectando de esta manera la integridad de la propiedad de nuestro representado. Las acciones ilegales de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado no solo ponen en riesgo la propiedad de la Parte Peticionaria, sino que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas que acuden al edificio, haciendo esto una responsabilidad indebida de la peticionaria sobre estos riesgos provocados por la Parte Peticionada.

La Parte Peticionaria ha solicitado en múltiples ocasiones al CFSE que proporcione copias de los permisos utilizados para la significativa modificación del edificio, la cual ha dejado inoperante el sistema de enfriamiento del edificio de ELI SE en Carolina. Sin embargo, el CFSE se ha negado a producirlos. Incluso de existir éstos, los mismos fueron obtenidos de manera ilegal ante la falta de autorización del dueño de la propiedad en la que se autorizara una modificación significativa al inmueble sin su consentimiento. La Parte Peticionada ha realizado modificaciones estructurales para las cuales no ha obtenido ni permiso de construcción ni de instalación/uso, en contravención con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, según enmendada. La Peticionaria se ve obligado a acudir al tribunal ya que la violación denunciada es una *in rem*, de la cual por ser dueño de la propiedad claramente le afecta.

En este caso de interdicto estatutario, el mismo procede en virtud del estatuto que dispone para ello, pues es el único remedio habido a la parte adversamente afectada por la construcción y uso ilegal de unas estructuras sin la autorización del dueño de la propiedad quien no dio su consentimiento para dichas construcciones. No existe ningún otro remedio en ley debido a que la obra en este caso se ha construido sin autorización con el propósito de ser operada sin permiso.

Para la construcción realizada no se ha expedido permiso de construcción alguno, ni se ha autorizado el uso de las obras realizadas por la Parte Peticionada. Los remedios administrativos habidos en los casos como este se reducen a una revisión administrativa de la autorización de permiso expedido, lo que no es posible ni se han puesto o entregado a la disposición de la Parte Peticionaria en este caso porque no se ha expedido ningún permiso y aun así, en contra de la ley y de los reglamentos, la Parte Peticionada construyó y/u opera de forma clandestina el sistema de enfriamiento del edificio.

Por motivo de la falta de autorización para construir y/u operar en 1500 Avenida Sur, San Juan, Carolina 00924, Puerto Rico se solicita de este Distinguido Foro Judicial que celebre una vista y tras el proceso de rigor ordene la paralización de uso de una obra en construcción y con la intención de ser operada sin los correspondientes permisos que exige la Ley Núm. 161-2009, supra.

Legitimación conforme disposiciones específicas de la ley 161 de 2009

Mediante la aprobación de la Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9011, et seq, se insertó en nuestro esquema estatutario el marco legal y administrativo que rige los procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. *Horizon v. Junta. Revisora, RA Holdings*, 191 DPR 228, 236 (2014). La referida disposición tiene como objetivo la transformación del sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de modo que resulte en uno más transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de Motivos, Ley 161-2009, supra.

A su vez la Ley 161-2009, supra, incorpora una estructura **específica** para la evaluación y otorgamiento de permisos a fin con las leyes y reglamentos aplicables, que propende a lograr un balance entre el desarrollo económico, la protección de los recursos naturales y la protección del derecho al disfrute de la propiedad. *id.* Por igual, la Ley 161-2009, supra, creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), organismo gubernamental adscrito a la Junta de Planificación, a quien se le confirió jurisdicción de evaluar, conceder y/o denegar determinaciones finales y permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9018.

En lo aquí pertinente, el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, supra, dispone como sigue:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la Vo cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o **una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.** Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo de esta sección, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. [...] 23 LPRA sec. 9024. [Énfasis nuestro].

El antedicho artículo crea un mecanismo interdictal extraordinario de carácter estatutario y sumario "limitado a la obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o permanente de usos contrarios a la ley," *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 443-444 (2003). Dada su naturaleza, el injunction estatutario es independiente del injunction tradicional y, en consecuencia, generalmente exento de las exigencias legales que rigen a este. *Next Step Medical v. Bromedicom et al*, 190 DPR 474 (2014). La doctrina interpretativa reconoce que los requisitos para la ejecución del injunction tradicional son más rigurosos que los aplicables a aquel de índole estatutario. *Íd.* Por su parte, el injunction estatutario tiene su origen en un mandato legislativo expreso. *ARPe v. Rivera*, (2003), *supra*. De ahí que, contrario al interdicto tradicional, su concesión "requiere un tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más acotado". *Next Step Medical v. Bromedicom et al*, *supra*, pág. 497. Así, a tenor con la doctrina vigente, al interponerse una petición de injunction de esta naturaleza, "[no] se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley". *ARPe v. Rivera*, *supra*, pág. 444. Por igual, y en el contexto específico del empleo del mecanismo interdictal establecido en el Art. 14.1 de la Ley 161- 2009, *supra*, toda persona legitimada para valerse del mismo deberá establecer ante el Tribunal competente lo siguiente: 1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad denunciada y; 2) que la persona o personas señaladas como peticionadas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento. *ARPe v. Rivera*, *supra*, pág. 445.

En primer término, tenemos el hecho indiscutible de que la Parte Peticionaria es la dueña del edificio donde la Parte Peticionada realizó las obras clandestinas por lo cual sus intereses se ven afectados por la operación clandestina por la cual se reclama.

En el contexto de controversias que tratan sobre la impugnación de permisos, la ley ha reconocido que un dueño de una estructura claramente tiene un interés suficiente, no solo para participar en el foro administrativo, sino para litigar en el foro judicial. En efecto, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9024, le permite a cualquier "persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado" acudir al tribunal con el fin de, por ejemplo, impugnar un permiso

de construcción final y firme o solicitar la paralización de una construcción o uso que no se ajuste al permiso concedido. En lo pertinente, el citado artículo dispone que:

[U]na persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En *Plaza La Américas V. N&H*, 166 DPR 631 (2005) se definió el alcance del interdicto estatutario y quien puede hacer uso de este mecanismo especial. Ese caso definió que:

“Conviene observar que las normas establecidas en Peña con respecto a los efectos post apelativos del injunction, reflejan las normas que aún rigen su concesión. Al determinar si procede otorgar un interdicto permanente, el tribunal debe considerar los criterios siguientes: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público involucrado, y (4) el balance de equidades. *Pérez Vda. Muñiz v. Criado*, 151 D.P.R. 355, 383 esc. 11 (2000).⁷ No son estos criterios una serie de requisitos absolutos, sino directrices que encausan la discreción del tribunal al determinar si la evidencia justifica el interdicto. Véanse, por ejemplo: *Delgado v. Cruz et al.*, 27 D.P.R. 877, 880 (1919) (“sabido es que la concesión de un injunction no es ex debito justitiae, sino que descansa en la sana discreción del tribunal ...”); *D. Rivé Rivera*, Recursos Extraordinarios, 2da ed. rev., San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 23. Existe cierta simetría entre los principios que regulan la concesión del injunction y los que regulan sus efectos post apelativos.

[6] B. El Artículo 288 contiene dos normativas distintas. En primer lugar, se faculta al Administrador de A.R.Pe., al Secretario de Justicia y a los vecinos, propietarios u ocupantes que hayan sido o podrían ser perjudicados, a instar recursos de interdicto, mandamus, nulidad y cualquier otra acción adecuada o remedio disponible en ley para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio o uso que fuera construido o mantenido en violación a la Ley de A.R.Pe. *A.R.Pe. v. Rodríguez*, 127 D.P.R. 793, 808 (1991).⁹

[7] La segunda parte del Artículo 28 establece y reglamenta detalladamente el procedimiento especial invocado en el caso de marras. Aquí se trata de un mecanismo estatutario, independiente, especial, sumario y limitado. *Luan Investment Corp. v. Román*, 125 D.P.R. 533, 544 (1990); *A.R.Pe. v. Rodríguez*, supra. Su propósito es hacer viable, mediante la paralización de usos u obras, la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación cuyo cumplimiento A.R.Pe. está obligada a fiscalizar. *A.R.Pe. v. Rivera*, 159 D.P.R. 429 (2003); *A.R.Pe. v. Rodríguez*, supra, págs. 803 y 809. Veamos algunas de las características de este procedimiento. BY2023CV03691 05/07/2023 04:45:40 p.m.

[8] El procedimiento especial puede invocarse cuando una parte legitimada alega, en petición jurada: (1) que determinada persona está realizando un uso u obra, (2) que dicha conducta viola una ley o un reglamento de planificación y (3) que A.R.Pe. tiene la obligación de velar por el

cumplimiento de dicha disposición. A.R.Pe. v. Rivera, supra. Las partes legitimadas son el Administrador de A.R.Pe., el Secretario de Justicia y “los colindantes y vecinos que pudieren ser afectados por la violación y los funcionarios designados por los organismos gubernamentales que insten la acción, así como ingenieros o arquitectos que actúen como proyectistas o inspectores de la obra”. 23 L.P.R.A. sec. 72. Invocado el procedimiento especial, el tribunal *647 paralizará provisionalmente la obra o uso, y cumplidos los demás requisitos enumerados en el estatuto, determinará si ha ocurrido la violación alegada. En tal caso, se ordenará la paralización permanente del uso u obra, sujeta a las formas y condiciones que especifica el Artículo 28.

[9] Téngase presente que el procedimiento especial no desplaza la función administrativa. Se trata de un mecanismo provisional, según expresamos en A.R.Pe. v. Rodríguez, supra, pág. 808:

Con relación al carácter provisional del Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, cabe también señalar que en nuestro sistema de derecho existen otras leyes cuya naturaleza es de carácter provisional únicamente y donde se requiere de una acción ulterior e independiente para adjudicar finalmente la controversia, sin que por ello se violente la doctrina de cosa juzgada. Véase, de forma ilustrativa, la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, conocida como Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho Esta ley sirve de complemento y paso anterior al uso de los remedios que se conceden bajo el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, enmendado por la Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974, conocida como Ley sobre Perturbación o Estorbo

En cuanto a la aquí Parte Peticionaria tiene derecho propietario como dueña del edificio en cuestión en el cual se ha y se continúa construyendo sin permiso por la Parte Peticionada obras **que lo ponen en riesgo y afectan su propiedad**. La Peticionada es una entidad gubernamental y el que construya y/u opere sin los permisos requeridos una propiedad resulta condenable, y se trata de obras realizadas sin la autorización del Dueño de la propiedad por lo que la obra no es legalizable.

Las Partes

1. La Parte Peticionaria de remedio de interdicto es ELI SE, una Sociedad Especial autorizada al amparo de los estatutos del Gobierno de Puerto Rico, la cual se dedica a la construcción y alquiler de propiedades comerciales.

2. ELI S.E. es una sociedad especial con capacidad jurídica para demandar y ser demandada con dirección física y postal en Suite 209 PO Box 194000, San Juan, PR 00919-4000. Su teléfono es (787) 287-4050 y Fax. (787) 287-4053.

3. La Parte Peticionada es la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico y según la **Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935**, que establece la Corporación del Fondo del

Seguro del Estado (CFSE), es una entidad que posee personalidad jurídica propia con la capacidad de **demandar y ser demandada en su nombre**.

4. La peticionada opera la actividad ilegal denunciada en la propiedad de ELI S.E. con catastro **088-022-001-05000**. La dirección donde ubica la construcción y operación ilegal es 1500 Av. Sur, San Juan, Carolina 00924.

5. Se incluye además como representante de la Corporación La **Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)** tiene su oficina central en: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Torre Norte, Piso 11 300 Ave. José de Diego San Juan, PR 00911 Apartado Postal: PO BOX 248, Bayamón, PR 00960-0248, Teléfono: (787) 782-8250, Fax: (787) 273-9899. La directora ejecutiva actual de la CFSE es **Enid Inalbis Ortiz Rodríguez**, designada por la gobernadora Jennifer González Colón en enero de 2025.

6. Se incluye a la Oficina de Gerencia de Permisos como parte indispensable en el proceso. Esta tiene dirección física Ave. F.D. Roosevelt #355 Edificio Fomento Oficina 201 Hato Rey, PR 00918 y postal O Box 41179. San Jan, PR. 00940-1179.

7. Junta de Planificación como parte indispensable en el proceso. Esta tiene dirección física en: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella. Ave. De Diego Pda. 22, Santurce. P.O. Box 41119. San Juan, Puerto Rico 00940-1119.

8. Municipio de Carolina como parte indispensable en el proceso. Esta tiene dirección física en Casa Alcaldía, Primer Piso, Avenida Fernández Juncos esquina Ignacio Arzuaga, Carolina, Puerto Rico, 00984.

Hechos Procesales:

1. **La propiedad es de titularidad exclusiva de ELI SE, al igual que cualquier modificación inmueble con la del caso de autos.**

2. **Independiente de lo anterior tanto por ley como por el contrato suscrito entre las partes toda obra realizada en la Propiedad requiere su autorización expresa y la obtención de permisos.**

3. **La CFSE ha realizado cambios en la distribución interior del edificio sin los permisos adecuados, afectando el funcionamiento de los equipos mecánicos, conforme a lo establecido en la sección 4.4 del contrato de arrendamiento.**

4. **La instalación ilegal del sistema de MRI; la CFSE abrió un hueco en una pared estructural del edificio sin permisos**, sin consulta a ingenieros estructurales ni certificación de que la estructura no se debilitó. La pared era una hecha en concreto armado “precast” y su demolición requería un estudio estructural y autorización de ELI. Ninguna de los dos requisitos ocurrió.

5. **Es menester señalar la falta de seguro de responsabilidad pública. Sobre el particular la CFSE no ha provisto el endoso correspondiente** para incluir a ELI SE como asegurado, incumpliendo el contrato de arrendamiento. Esto pone en riesgo inminente a ELI como dueño de la estructura, a consecuencia de las construcciones ilegales realizadas y que se pretenden realizar en la estructura.

6. **La Reubicación ilegal de las torres de enfriamiento. La CFSE movió las torres sin permisos de construcción, sin consulta con expertos, y sin pago de arbitrios o patentes de construcción. Lo anterior afectando la estructura de la Parte Peticionaria. Obra que continúan realizando a la presentación de esta petición.**

7. **Falta de certificación sobre disposición de materiales tóxicos.** No se ha provisto evidencia de la disposición adecuada de los desechos generados. Lo anterior pone en riesgo a la Parte Peticionaria como dueña del edificio.

8. **Ejecutaron obras ilegales en estacionamientos y la poda de árboles. Se realizaron obras de construcción sin permiso y sin notificación previa ni permisos, poniendo en riesgo actual a ELI como dueña del edificio.**

9. **Se realizaron “mejoras o alteraciones a elevadores, sin permisos, sin entrega de planos** certificaciones, ni documentación requerida por OSHA, poniendo en riesgo tanto la propiedad de la Peticionaria como riesgo de daños a terceros que usen los elevadores que fueron alterados sin permisos. Además de lo anterior las debidas garantías nunca fueron entregadas por la compañía contratada unilateralmente por la CFSE.. Para propósitos del interdicto se solicita se prohíba el uso de los mismos ya que al carecer de permisos puede representar un peligro mortal a los usuarios y exponer a dicha responsabilidad a la Peticionaria.

10. **Incumplimiento en el pago de contribuciones sobre la propiedad.** El contrato establece que la CFSE es responsable de este pago, lo que ha generado una deuda y alterado

la relación contractual. Lo anterior puede repercutir en reclamaciones en contra de la Peticionaria por

11. Realizaron modificaciones unilaterales e ilegales al edificio. La CFSE, sin consultar con ELI ni obtener permisos de construcción, alteró y continúa alterando la distribución interior del edificio, afectando el funcionamiento de los equipos mecánicos y causando problemas de ventilación y climatización. Igual ha afectado y continúa realizando obras ilegales que afectan el sistema de enfriamiento del edificio.

12. Fueron negligentes en el cumplimiento de los contratos. La CFSE ha evadido reiteradamente su obligación de obtener los permisos necesarios para cada una de sus modificaciones estructurales y operacionales dentro del edificio, exponiendo a ELI SE a riesgos legales y financieros.

Derecho Aplicable

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la OGPe. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, emitida y el permiso otorgado por la OGPe, por el Municipio Autónomo o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. **Una estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine.** Art. 9.10 de la Ley 161, 23 LPRA sec. 9024e.

Este Honorable Tribunal ostenta la facultad y autoridad para aplicar el mecanismo interdictal estatutario que provee el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, según enmendada, 23 LPRA se.9024, a los hechos de este caso. Ello, porque entre otras razones: la Parte Peticionada se encuentra incumpliendo con el ordenamiento y actuando de forma ilegal, al estar operando y utilizando obras ilegales que no poseen permiso de uso y que fue construida ilegalmente, sin un permiso para ello.

El *Injunction* estatutario, como el aquí presentado, está autorizado por lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley de 2009, según enmendada, que dispone lo siguiente:

“La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en

representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; **2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes**, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; **3) la paralización de un uso no autorizado**; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.” (Énfasis nuestro).

El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, dispone que cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga o no interés propietario o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su interés personal o propietario se vea adversa o sustancialmente afectado, podrá presentar una querella alegando una violación de ley o reglamento ante la Oficina de Gerencia de Permisos, o presentar un recurso de interdicto, *mandamus*, nulidad o cualquier otra acción adecuada ante el foro judicial correspondiente. En el caso de autos, la Parte Peticionaria basa su legitimación activa como dueño de un edificio donde se realizaron y utilizan obras ilegales, por lo que se ve afectado su derecho propietario.

Este Honorable Tribunal ostenta jurisdicción para atender el reclamo de la Parte Peticionaria al amparo del Artículo 5.001 de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la *Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003*, 4 L.P.R.A. sec. 25a, y los Artículos 14.1 y 14.2 de la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A secs. 9024 y 9024a. A su vez, goza de la competencia necesaria por virtud de la Regla 3.2 de las Reglas de Procedimiento Civil.

El interdicto estatutario provisto por la Ley 161-2009 va dirigido a evitar actividades ilegales como las antes discutidas. Es un interdicto estatutario, especial y sumario limitado a la obtención de órdenes para la paralización inmediata provisional o permanente de usos y construcciones contrarios a la ley. *A.R.P.E. v. Ozores Pérez*, 116 DPR 816 (1986); *A.R.P.E. v. Rodríguez*, 127 DPR 793 (1991); *A.R.P.E. v. Rivera Morales*, 2003 TSPR 75. El remedio de carácter interdictal y extraordinario que se persigue con la acción de epígrafe es que el Tribunal conceda y **declare la paralización de la operación de la obra de la parte demandada, para lo cual basta que se demuestre que procede una orden de**

paralización debido a un uso y construcción contrario a la ley. (Énfasis nuestro) *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 443-444 (2003).

Toda obra de construcción requiere la obtención del debido permiso de construcción que resulte válido y adecuado. *Plaza Las Américas v. N& H*, 166 DPR 631, 654 (5005). Una vez se demuestra que una obra de construcción ha sido **construida sin los correspondientes permisos lo único válido es la demolición por completo de la misma.**

En este caso, lo que se suplica es una orden para paralizar todos los usos no autorizados al igual que se obligue el cumplimiento específico con la ley y reglamentación que exige que una obra tenga permiso de construcción, o en la alternativa sea devuelta a su estado original conllevando la demolición de la obra clandestina y no autorizada por el dueño de la propiedad.

Conclusión

A la luz del derecho aplicable y las disposiciones establecidas en la jurisprudencia y en el **Artículo 14.1**, *supra*, es imprescindible destacar que este Foro Judicial tiene plena facultad y jurisdicción para atender los méritos del presente interdicto estatutario. Una vez determinado que la obra en cuestión fue construida de manera ilícita y opera de forma clandestina, sin los permisos correspondientes, procede ordenar la paralización inmediata de su operación ilegal. Dicha paralización deberá mantenerse hasta tanto la Parte Peticionada obtenga un permiso de construcción debidamente autorizado y, posteriormente, un permiso de uso que valide su funcionamiento conforme a la normativa vigente.

Es simplemente impermissible que una agencia de Gobierno construya y opere de forma clandestina unas obras realizadas sin tan siquiera la autorización del dueño de la misma, exponiéndolo a posibles reclamaciones por daños de terceros. Dado lo anterior, y ante la **continuación de obras sin autorización**, es imperativo que este Honorable Tribunal **ordene la paralización inmediata de cualquier modificación ilegal en la propiedad de ELI SE y evite que la CFSE siga ejecutando obras sin permisos ni autorización del dueño.**

Por lo expuesto, se solicita a este Honorable Tribunal que se ordene la paralización inmediata de cualquier construcción, modificación o intervención en la propiedad sin la debida autorización de ELI SE, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier alteración

estructural, instalación de equipos, excavaciones o cualquier otra actividad que afecte la integridad de la edificación o sus sistemas esenciales.

Se cite a las partes a una vista urgente para atender el interdicto solicitado para exponer los hechos, presentar evidencia y argumentar sobre la legalidad de las obras realizadas, así como el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.

Que se le ordene a la CFSE la entrega y presentación, en un término perentorio, de todos los permisos, certificaciones y documentos requeridos para justificar las obras ya realizadas y cualquier intervención futura en la propiedad. Esta documentación deberá incluir, entre otros, permisos de construcción, certificaciones ambientales, aprobaciones de uso y cualquier otra autorización emitida por las agencias pertinentes que valide la legalidad de las modificaciones efectuadas.

En virtud de todo lo cual, se pide respetuosamente de este Honorable Tribunal que provea Con Lugar a esta solicitud, y paute una vista de *injunction*, tras la cual se ordene la paralización de la construcción y/o uso y cualquier actividad ilegal de la Parte Peticionada, y se imponga a ésta, además, el pago de una suma por concepto de costas de litigio y honorarios de abogado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

f/Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com

f/Félix J. Rivera Birriel
RUA 21,315
FRivera@ML-Lawgroup.com

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
 SAN JUAN, P.R. 00920-5605
 TELS: (787) 775-2255/8282/0055
 FAX: (787) 775-2256

